

国家税务总局台州市税务局稽查局

税务处理决定书

台税稽处〔2026〕12号

台州博翔运输有限公司：（纳税人识别号：91331002MA2DU4AL20）

我局于2025年7月29日至2026年1月28日对你单位（地址：台州市椒江区葭芷街道中村村）2022年1月1日至2024年12月31日期间涉税情况进行了检查，违法事实及处理决定如下：

一、违法事实

（一）违法事实

1. 2022-2024年，你单位与建筑承包商签订土方处置合同后，将部分合同外包给二级分包商，工程总金额73823779.50元（含渣土消纳），未能取得二级分包商的工程施工发票，通过中间人刘某付从中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司、中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司、中海油云南销售有限公司、中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司、中国石化销售股份有限公司贵州毕节石油分公司、中国石化销售股份有限公司贵州黔南石油分公司、中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司、中国石化销售股份有限公司云南昭通石油分公司、浙江自贸区中斐石油化工有限公司、中鑫源（厦门）石化有限公司等十家单位取得无货虚开的增值税专用发票93份，票

面货物名称为柴油，金额 51663671.21 元，税额 6716277.26 元，
价税合计 58379948.47 元，发票详细情况如下（单位：元）：

序号	开票单位	开票日期	发票代码	发票号码	抵扣月份	金额	增值税税额	价税合计
1	1 中石油宜宾	2022/6/29	5100194160	360199	202207	886022.12	115182.88	1001205.00
	1 中石油宜宾 汇总					886022.12	115182.88	1001205.00
2	2 中石化六盘水	2022/7/29	5200221130	5347864	202207	883362.83	114837.17	998200.00
3	2 中石化六盘水	2022/7/29	5200221130	5347865	202207	712389.38	92610.62	805000.00
4	2 中石化六盘水	2022/8/26	5200221130	5369239	202208	391592.92	50907.08	442500.00
5	2 中石化六盘水	2022/8/29	5200221130	5369281	202208	328938.05	42761.95	371700.00
6	2 中石化六盘水	2022/8/30	5200221130	5369298	202208	787610.62	102389.38	890000.00
	2 中石化六盘水 汇总					3103893.80	403506.20	3507400.00
7	3 中海油云南	2022/8/16	5300221130	7347267	202208	442471.42	57521.28	499992.70
8	3 中海油云南	2022/9/26	5300221130	7333771	202209	796460.18	103539.82	900000.00
9	3 中海油云南	2022/9/26	5300221130	7333772	202209	1194690.27	155309.73	1350000.00
10	3 中海油云南	2022/9/26	5300221130	7333773	202209	676991.15	88008.85	765000.00
	3 中海油云南 汇总					3110613.02	404379.68	3514992.70
11	4 中石油昆明	2022/8/15	5300221160	12141	202208	240141.59	31218.41	271360.00
12	4 中石油昆明	2022/8/15	5300221160	12142	202208	150088.50	19511.50	169600.00
13	4 中石油昆明	2022/8/15	5300221160	12143	202208	480283.19	62436.81	542720.00
14	4 中石油昆明	2022/8/15	5300221160	12144	202208	150088.50	19511.50	169600.00
15	4 中石油昆明	2022/8/15	5300221160	12145	202208	150088.50	19511.50	169600.00
16	4 中石油昆明	2022/8/15	5300221160	12146	202208	225132.74	29267.26	254400.00
	4 中石油昆明 汇总					1395823.02	181456.98	1577280.00
17	5 中石化毕节	2022/10/25	5200221130	2636094	202210	240000.00	31200.00	271200.00
18	5 中石化毕节	2022/10/25	5200221130	2636095	202210	318761.06	41438.94	360200.00
19	5 中石化毕节	2022/10/25	5200221130	2636096	202210	159380.53	20719.47	180100.00
20	5 中石化毕节	2022/10/25	5200221130	2636097	202210	159380.53	20719.47	180100.00
21	5 中石化毕节	2022/10/25	5200221130	2636098	202211	278915.93	36259.07	315175.00
22	5 中石化毕节	2022/11/14	5200221130	2637262	202211	259964.60	33795.40	293760.00
23	5 中石化毕节	2022/11/14	5200221130	2637261	202212	577964.60	75135.40	653100.00
24	5 中石化毕节	2022/11/14	5200221130	2637260	202212	660530.97	85869.03	746400.00
25	5 中石化毕节	2022/11/14	5200221130	2637259	202212	64991.15	8448.85	73440.00
26	5 中石化毕节	2022/11/14	5200221130	2637258	202211	123849.56	16100.44	139950.00
27	5 中石化毕节	2022/11/14	5200221130	2637257	202211	165132.74	21467.26	186600.00
28	5 中石化毕节	2022/11/14	5200221130	2637256	202211	123849.56	16100.44	139950.00
29	5 中石化毕节	2022/11/14	5200221130	2637255	202211	121858.41	15841.59	137700.00
30	5 中石化毕节	2022/12/9	5200221130	2624141	202301	151858.41	19741.59	171600.00
31	5 中石化毕节	2022/12/9	5200221130	2624142	202301	114159.29	14840.71	129000.00
32	5 中石化毕节	2022/12/9	5200221130	2624143	202301	646902.65	84097.35	731000.00

33	5 中石化毕节	2022/12/9	5200221130	2624144	202301	144265.49	18754.51	163020.00
34	5 中石化毕节	2022/12/9	5200221130	2624145	202301	227787.61	29612.39	257400.00
35	5 中石化毕节	2022/12/9	5200221130	2624146	202301	53150.44	6909.56	60060.00
36	5 中石化毕节	2022/12/22	5200221130	2624650	202301	39845.13	5179.87	45025.00
37	5 中石化毕节	2022/12/22	5200221130	2624673	202301	362831.86	47168.14	410000.00
38	5 中石化毕节	2022/12/23	5200221130	2624791	202301	362831.86	47168.14	410000.00
39	5 中石化毕节	2023/1/9	5200221130	2626266	202301	130619.47	16980.53	147600.00
40	5 中石化毕节	2023/1/9	5200221130	2626267	202301	239469.03	31130.97	270600.00
41	5 中石化毕节	2023/1/9	5200221130	2626265	202302	72566.37	9433.63	82000.00
	5 中石化毕节 汇总					5800867.25	754112.75	6554980.00
42	6 中石化黔南	2022/10/25	5200194160	266190	202210	159380.53	20719.47	180100.00
43	6 中石化黔南	2022/11/14	5200194160	266613	202211	165132.74	21467.26	186600.00
44	6 中石化黔南	2022/11/14	5200194160	266614	202211	107336.28	13953.72	121290.00
45	6 中石化黔南	2022/11/16	5200194160	266684	202212	103597.35	13467.65	117065.00
46	6 中石化黔南	2022/12/27	5200223160	636322	202301	108849.56	14150.44	123000.00
	6 中石化黔南 汇总					644296.46	83758.54	728055.00
47	7 中石油玉溪	2022/10/27	5300221130	2561323	202210	885840.71	115159.29	1001000.00
48	7 中石油玉溪	2022/11/29	5300221130	2664615	202301	692278.75	89996.25	782275.00
49	7 中石油玉溪	2022/11/26	5300221130	2617121	202211	543115.04	70604.96	613720.00
50	7 中石油玉溪	2022/11/26	5300221130	2617122	202211	518537.61	67409.89	585947.50
51	7 中石油玉溪	2022/12/22	5300224130	87442	202301	1082206.78	140686.89	1222893.67
52	7 中石油玉溪	2022/12/24	5300224130	87516	202301	712477.52	92622.08	805099.60
	7 中石油玉溪 汇总					4434456.41	576479.36	5010935.77
53	8 中石化昭通	2022/11/24	5300213160	571334	202212	331858.41	43141.59	375000.00
54	8 中石化昭通	2022/11/24	5300213160	571335	202212	315265.49	40984.51	356250.00
55	8 中石化昭通	2022/11/24	5300213160	571336	202212	265486.73	34513.27	300000.00
	8 中石化昭通 汇总					912610.63	118639.37	1031250.00
56	9 中斐石油	2023/1/16	3300224130	35692380	202303	655088.50	85161.50	740250.00
57	9 中斐石油	2023/1/16	3300224130	35692381	202303	655088.50	85161.50	740250.00
58	9 中斐石油	2023/3/24	3300224130	35940934	202304	990230.09	128729.91	1118960.00
59	9 中斐石油	2023/3/13	3300224130	35940923	202303	979072.57	127279.43	1106352.00
60	9 中斐石油	2023/4/21	3300224130	52333060	202304	967566.37	125783.63	1093350.00
61	9 中斐石油	2023/4/21	3300224130	52333061	202304	967566.37	125783.63	1093350.00
62	9 中斐石油	2023/4/21	3300224130	52333062	202305	801946.90	104253.10	906200.00
63	9 中斐石油	2023/5/19	3300224130	53389796	202306	566592.92	73657.08	640250.00
64	9 中斐石油	2023/5/19	3300224130	53389795	202307	871681.42	113318.58	985000.00
65	9 中斐石油	2023/5/19	3300224130	53389794	202306	871681.42	113318.58	985000.00
66	9 中斐石油	2023/4/12	3300224130	52333054	202305	933396.46	121341.54	1054738.00
67	9 中斐石油	2023/6/16	3300224130	53754080	202308	523008.85	67991.15	591000.00
68	9 中斐石油	2023/6/16	3300224130	53754081	202307	523008.85	67991.15	591000.00
69	9 中斐石油	2023/6/29	3300224130	53754092	202307	278938.05	36261.95	315200.00
70	9 中斐石油	2023/7/27	3300224130	53876398	202309	453274.34	58925.66	512200.00

71	9 中斐石油	2023/8/29	3300224130	53933459	202309	732212.39	95187.61	827400.00
72	9 中斐石油	2023/8/29	3300224130	53933460	202309	732212.39	95187.61	827400.00
73	9 中斐石油	2023/8/29	3300224130	53933470	202309	958849.56	124650.44	1083500.00
74	9 中斐石油	2023/11/27	3300232130	24640179	202311	799767.70	103969.80	903737.50
75	9 中斐石油	2023/11/27	3300232130	24640180	202311	799767.70	103969.80	903737.50
76	9 中斐石油	2023/11/27	3300232130	24640181	202311	799767.70	103969.80	903737.50
77	9 中斐石油	2023/11/27	3300232130	24640182	202311	799767.70	103969.80	903737.50
78	9 中斐石油	2023/12/11	3300232130	24678921	202312	952035.40	123764.60	1075800.00
79	9 中斐石油	2023/12/11	3300232130	24678920	202401	952035.40	123764.60	1075800.00
80	9 中斐石油	2024/1/30	24332000000031980454		202401	889115.04	115584.96	1004700.00
81	9 中斐石油	2024/1/30	24332000000031904171		202401	889115.04	115584.96	1004700.00
82	9 中斐石油	2024/1/30	24332000000031894185		202401	889115.04	115584.96	1004700.00
83	9 中斐石油	2024/1/30	24332000000031864166		202401	889115.04	115584.96	1004700.00
84	9 中斐石油	2024/1/30	24332000000031854299		202401	889115.04	115584.96	1004700.00
85	9 中斐石油	2024/1/30	24332000000031854187		202401	889115.04	115584.96	1004700.00
86	9 中斐石油	2024/2/29	24332000000050717261		202404	1569026.55	203973.45	1773000.00
87	9 中斐石油	2024/2/29	24332000000050776946		202402	1569026.55	203973.45	1773000.00
88	9 中斐石油	2024/2/29	24332000000051007766		202402	1307522.12	169977.88	1477500.00
	9 中斐石油 汇总					28344823.01	3684826.99	32029650.00
89	10 中鑫源	2023/10/25	23942000000021988306		202310	282477.88	36722.12	319200.00
90	10 中鑫源	2023/10/25	23942000000021988175		202310	672566.37	87433.63	760000.00
91	10 中鑫源	2023/10/25	23942000000021988098		202310	672566.37	87433.63	760000.00
92	10 中鑫源	2023/10/25	23942000000021993455		202310	672566.37	87433.63	760000.00
93	10 中鑫源	2023/10/31	23942000000022871994		202310	730088.50	94911.50	825000.00
	10 中鑫源 汇总					3030265.49	393934.51	3424200.00
	总计					51663671.21	6716277.26	58379948.47

上述发票于 2022 年 7 月至 2024 年 4 月认证抵扣增值税 6716277.26 元。上述发票已入账并在 2022-2024 年企业所得税税前列支成本费用 51663671.21 元。因你单位虽设置账簿，但账目混乱，年度间部分科目余额不结转，成本核算混乱，难以查账，根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令第二十三号）第三十五条第一款第（四）项之规定，对你单位 2022-2024 年企业所得税征收方式改为核定征收，核定应税所得率为 9%。核定后 2022 年应纳税所得额 4861542.45 元，2023 年应

纳税所得额 6642423.22 元,2024 年应纳税所得额 4717864.95 元,均大于 300 万元,不符合小型微利企业认定标准,应缴 2022 年企业所得税 1215385.61 元,已缴 20290.01 元,少缴 1195095.60 元;应缴 2023 年企业所得税 1660605.81 元,已缴 113620.36 元,少缴 1546985.45 元;应缴 2024 年企业所得税 1179466.24 元,已缴 130962.83 元,少缴 1048503.41 元。

2. 你单位与劳务分包商杜某攀、王某、徐某杰签订工程施工劳务分包合同,工程款于 2022-2024 年实际结算,金额合计 44671089.00 元(其中杜某攀 39188109.00 元,王某 603200.00 元,徐某杰 4879780.00 元)。未申报缴纳印花税。

3. 你单位核定征收后,2022 年、2023 年、2024 年应纳税所得额均超过 300 万元,2023 年 7 月(包含)之后不再享受小型微利企业“六税两费”减半征收优惠政策,少缴 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日印花税、城市维护建设税以及教育费附加、地方教育附加。

上述违法事实 1 违反《中华人民共和国发票管理办法》(根据 2019 年 3 月 2 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)第二十二条第二款第(二)项、《中华人民共和国发票管理办法》(根据 2023 年 7 月 20 日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订)第二十一条第二款第(二)项之规定,属于虚开发票的行为。

上述违法事实 1-3 构成《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款所列之偷税行为。

（二）违法证据

上述违法事实，有以下证据为证：

证据一：你单位的营业执照（副本）复印件、居民身份证复印件，用以证明你单位主体资格及当事人身份。

证据二：柯某娥、柯某芳、赵某梦说明资料，用以说明你单位使用个人银行卡进行转账的情况。

证据三：柯某志、王某君询问笔录、国家税务总局宜宾市税务局稽查局等税务机关回复的协查资料、银行存款账户详情及交易明细，用以证明你单位虚开发票的事实。

证据四：管某婷询问笔录、增值税发票抵扣明细、增值税专用发票发票联、增值税申报表、企业所得税申报表及其有关明细账、记账凭证，用以证明你单位实际取得虚开的发票，并入账、认证、申报抵扣税款，已造成少缴税款的结果。

二、处理决定及依据

（一）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令 691 号）第一条、第二条第一款第（一）项、第四条、第十九条、第二十二条、第二十三条之规定，《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》（国税发[1997]134 号）之规定，追缴你单位 2022 年增值税 1969042.71 元，2023 年增值税 3352035.41 元，2024 年增值税 1395199.14 元。

(二) 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》(中华人民共和国主席令第五十一号)第一条、第二条第一款、第四条第一款第(一)项、第五条、第七条、第十一条,《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号),《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)之规定,追缴你单位 2022 年城市维护建设税 68916.48 元,2023 年城市维护建设税 184707.45 元,2024 年城市维护建设税 123165.49 元。

(三) 根据《征收教育费附加的暂行规定》(根据 2011 年 1 月 8 日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订)第二条、第三条、第六条,《浙江省人民政府关于开征地方教育附加的通知》(浙政发〔2006〕31 号),《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》,《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》之规定,补缴你单位 2022 年教育费附加 29535.64 元、地方教育附加 19690.43 元,2023 年教育费附加 79160.34 元、地方教育附加 52773.53 元,2024 年教育费附加 52785.19 元、地方教育附加 35190.13 元。

(四) 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条第一款第(四)项,《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第六十三号)第一条第一款、第三条第一款、第四

条第一款、第五十条、第五十三条、第五十四条,《国家税务总局关于印发<企业所得税核定征收办法>(试行)的通知》(国税发〔2008〕30号)之规定,追缴你单位2022年企业所得税1195095.60元,2023年企业所得税1546985.45元,2024年企业所得税1048503.41元。

(五)根据《中华人民共和国印花税法》(中华人民共和国国务院令 第11号)第一条、第二条、第三条、第五条、第七条,《中华人民共和国印花税法》(中华人民共和国主席令 第八十九号)第一条、第二条、第四条、第五条、第八条、第十三条、第十六条第一款,《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》,《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》之规定,追缴你单位2022年印花税2678.32元,2023年印花税10592.65元,2024年印花税9111.22元。

(六)根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令 第362号)第七十五条之规定,对上述应追缴税款从滞纳税款之日起至实际缴纳之日止,按日加收滞纳金万分之五的滞纳金。

限你单位自收到本决定书之日起15日内到国家税务总局椒江区税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库,并按照规定进行相关

账务调整。逾期未缴清的，将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。

你单位若同我局在纳税上有争议，必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局浙江省税务局申请行政复议。

国家税务总局台州市税务局稽查局

二〇一六年八月十二日

